



PUTUSAN
Nomor 3501 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ABDUL HARUN**, bertempat tinggal di Desa Cindai Alus, RT 06, RW 04, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. **YAKUP**, bertempat tinggal di Desa Cindai Alus, RT 06, RW 04, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriel Napitupulu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Apriel H. Napitupulu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Nila Putih, Gang 1, Nomor 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Povinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

HASNAN BASUKI RAHMAT, bertempat tinggal di Jalan DS. Cindai Alus, RT 08, RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Khairannoor, S.H., Advokat pada *Lawyer* Budi Khairannoor, beralamat di Jalan Golf, RT 15, RW 03, Komplek Wella Mandiri Beriman, Perumahan Griya Mandiri, Nomor 10, Blok A, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terpekara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian daripada Para Penggugat sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil daripada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan/menetapkan tanah terpekara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat I yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT 08, RW 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:
 - Panjang : 138,50 meter dan 99,50 meter;
 - Lebar : 78 meter dan 48 meter;Total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh, meter persegi);

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Pawiro;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan kecil;
- Sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi;

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat I atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bapak H.M.

Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593/726.01/Pem;

6. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat II sebidang tanah perkebunan yang terletak di lingkungan RT 08, RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan:

- Sebelah Timur : 120,0 meter
- Sebelah Utara : 80,0 meter
- Sebelah Barat : 37,0; 6,8; 33,4; 13,6; 4,1 meter
- Sebelah Selatan : 53,8 meter

Dengan total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi).

Dan batas-batas tanah

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso
- Sebelah Barat dengan Kerukan
- Sebelah Timur dengan Jalan

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat II atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor 590/056/CA/SKT/PEM/2019 yang dibuat di Cindai Alus pada tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bapak H.M. Samija, A.Md, Nomor register 593.21/647/Pem, tanggal 29 Agustus 2019;

7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga legalitas/surat-surat yang dimiliki Para Penggugat;
8. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksudkan;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah objek (*error in objecto*);
2. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah sah, berharga, dan bernilai secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum Tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ditanami dan diambil hasil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan SKT Nomor 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 atas nama Siman yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah adalah benar letak objeknya yang terletak di wilayah RT VIII, RW III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas dan ukuran:
 - Utara : dengan tanah Suleman, ukuran 47 meter;
 - Selatan : dengan tanah Basuki, ukuran 55 meter;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan tanah Pawiroutomo, ukuran 121 meter;
- Barat : dengan tanah jalan desa, ukuran 131 meter;

Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan SKT Nomor 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, atas nama Abdul Harun, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, atas nama Painem, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama Painem, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama Yakup, SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Yakup, dan Surat Pernyataan dari pemilik baru Nomor 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Yakup adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT Nomor 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, atas nama Pawiro Utomo;

Dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan objek tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B u.p. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 8 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah sah, berharga dan bernilai hukum;
3. Menyatakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang ditanami dan diambil hasil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa SKT Nomor 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 atas nama Siman, yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah adalah benar letak objek sengketa yang terletak di wilayah RT VIII, RW III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut dengan batas dan

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Utara dengan tanah Suleman, ukuran 47 meter, Selatan dengan tanah Basuki, ukuran 55 meter, Timur dengan tanah Pawiro Utomo ukuran 121 meter, Barat dengan tanah Jalan Desa ukuran 131 meter. Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan SKT Nomor 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 November 2000 atas nama Abdul Harun, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama Painem, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama Painem, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama Yakup, SKT Nomor 590/056/CA/PEM2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Yakup dan Surat Pernyataan dari Pemilik Baru Nomor 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Yakup adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT Nomor 590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama Pawiro Utomo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 9/PDT/2023/PT BJM, tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp *juncto* Nomor 9/PDT/2023/PT BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PDT/2023/PT BJM tertanggal 1 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp tertanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil daripada Para Tergugat sebesar Rp5.280.000 (lima juta dua ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil daripada Para Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan/menetapkan tanah terperkara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat I yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT 08, RW 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

Panjang : 138,50 meter dan 99, 50 meter;

Lebar : 78 meter dan 48 meter;

Total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh, meter persegi);

Dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara dengan jalan;

Sebelah Selatan dengan tanah Pawiro;

Sebelah Barat dengan tanah jalan kecil;

Sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat I atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor 590-43/CA/SKT/P- XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bapak H.M. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register 593/726.01/Pem;

6. Menyatakan/menetapkan tanah terperkara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat II sebidang tanah perkebunan yang terletak di lingkungan RT 08, RW 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

Sebelah Timur : 120,0 meter

Sebelah Utara : 80,0 meter

Sebelah Barat : 37,0; 6,8; 33,4; 13,6; 4,1 meter

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Sebelah Selatan : 53,8 meter

Dengan total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi).

Dan batas-batas tanah:

Sebelah Utara dengan Jalan;

Sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso;

Sebelah Barat dengan Kerukan;

Sebelah Timur dengan jalan;

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat II atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dibuat di Cindai Alus pada tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bapak Samija. A.Md, Nomor register 593.21/647/Pem, tanggal 29 Agustus 2019;

7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga legalitas/surat-surat yang dimiliki Para Penggugat;
8. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah perkara sebagaimana yang dimaksudkan;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah perkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dengan menolak gugatan Para Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, sebaliknya Tergugat Konvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil bantahannya telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590-26/CA/SKTN/1991 tanggal 20 Mei 1991 atas nama Siman yang kemudian dibeli oleh Hasnan Basuki Rahmat selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seharga Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan di hadapan Rusi Santoso selaku Kepala Desa Cindai Alus sebagaimana bukti T.K/P.R-08, T.K/P.R-09, T.K/P.R-10.A, dan T.K/P.R-10.B, untuk itu jual beli tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai dan Hasnan Basuki Rahmat selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga penguasaan Penggugat Konvensi atas objek sengketa tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan demikian berdasar dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



meniadakan amar kedua dan amar ketiga dalam rekonvensi, karena kedua hal tersebut sudah merupakan bagian pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ABDUL HARUN 2. YAKUP tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABDUL HARUN**, 2. **YAKUP**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PDT/2023/PT BJM tanggal 1 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 8 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa SKT Nomor 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 atas nama Siman, yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah adalah benar letak objek sengketa yang terletak di wilayah RT VIII, RW III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut dengan batas dan ukuran Utara dengan tanah Suleman, ukuran 47 meter, Selatan dengan tanah Basuki, ukuran 55 meter, Timur dengan tanah Pawiro Utomo ukuran 121 meter, Barat dengan tanah Jalan Desa ukuran 131 meter. Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan SKT Nomor 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 November 2000 atas nama Abdul Harun, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama Painem, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama Painem, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama Yakup, SKT Nomor 590/056/CA/PEM2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Yakup dan Surat Pernyataan dari Pemilik Baru Nomor 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Yakup adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT Nomor 590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama Pawiro Utomo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,
Ttd./
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3501 K/Pdt/2023